

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עמית הלוי

פ/25/6198

הצעת חוק רמת הגולן (תיקון – החלת ריבונות על אזורים שהיו בשליטת ישראל בסיום מלחמת יום הכיפורים), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 1 בחוק רמת הגולן, התשמ"ב–1981¹, בסעיף 1, אחרי "רמת הגולן" יבוא "ובכל השטחים הנוספים שמסרה ישראל בהסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה מיום י' בסיוון התשל"ד (31 במאי 1974)",.

דברי הסבר

הצעת החוק נועדה להחיל את המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל על כלל השטחים שהיו בשליטת מדינת ישראל טרום הסכם הפרדת הכוחות בין סוריה לישראל מיום י' בסיוון התשל"ד (31 במאי 1974). תוך כדי הגנה על גבולותיה, הדפה ישראל מתקפה סורית וכבשה אזורים נרחבים, אשר מאוחר יותר פונו במסגרת הסכמי הפרדת הכוחות בתיווך ארצות הברית. הסכם זה, שנחתם בשנת 1974, נועד להוות צעד זמני במסגרת ניסיון לקדם הסדר קבע ושלוש כולל בין ישראל לסוריה. עם זאת, המציאות המדינית והביטחונית השתנתה לחלוטין מאז נחתם ההסכם. המשטר הסורי שהתקשר בהסכם אינו קיים עוד במובן המעשי והריבוני וממילא הסכם הפרדת הכוחות איננו תקף. כמו כן, סוריה התפוררה במהלך מלחמת האזרחים העקובה מדם, וכיום המשטר החדש בדמשק המורכב מאנשי אל-קאעדה, דאעש וג'יהאדיסטים נוספים, אינו ממלא עוד את חובותיו על פי ההסכם. המצב הביטחוני החדש יוצר מציאות שבה ההסכמות הקודמות אינן רלוונטיות ואינן בנות-קיימא. לנוכח מציאות זו, ומתוך אחריות לאומית וביטחונית, מדינת ישראל מוצאת לנכון לקבוע מחדש את מעמדם של השטחים שהוחזקו בצדק על ידי כתוצאה מניצחונה הצבאי במלחמה שנכפתה עליה. לפיכך, מוצע להחיל את הריבונות הישראלית באופן מלא וברור על השטח האמור, הכולל בין היתר את מה שהיה ידוע כ"מובלעת הסורית", שיא החרמון, העיר קוניטרה וסביבותיה, וכן את אזור החיץ שהוגדר במסגרת הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה משנת 1974. החוק המוצע נותן ביטוי משפטי ומדיני למציאות בשטח, מגן על האינטרסים האסטרטגיים של ישראל ומשקף את זכותה הטבעית והחוקית של המדינה לשמור על שלומה, ביטחונה ושלמותה הטריטוריאלית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתשרי התשפ"ו (20.10.2025)

¹ ס"ח התשמ"ב, עמ' 6.